Комунальний заклад Львівської обласної ради

Львівський музичний фаховий коледж імені С. П. Людкевича

Введено в дію відповідно до наказу
директора КЗ ЛОР ЛМФК
ім. С. П. Людкевича
№ 75 від «29» 08 2025
_____ Андрій ОХРІМ

Положення про запобігання та протидію булінгу (цькуванню) у комунальному закладі Львівської обласної ради Львівському музичному фаховому коледжі імені С. П. Людкевича

Затверджено на засіданні Педагогічної ради
протокол № 1 від «29» 08 2025

Львів 2025

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Положення щодо протидії булінгу (цькуванню) у комунальному закладі Львівської обласної ради Львівському музичному фаховому коледжі імені С. П. Людкевича (далі – Положення) є внутрішнім нормативно-правовим документом, що визначає мету та завдання діяльності щодо запобігання та протидії булінгу (цькуванню), основні поняття, механізм реагування та застосування засобів вихованого впливу на випадки булінгу (цькування) у комунальному закладі Львівської обласної ради Львівському музичному фаховому коледжі імені С. П. Людкевича (далі – Коледж або КЗ ЛОР ЛМФК ім. С. П. Людкевича).

Положення розроблене з урахуванням міжнародних та національних нормативно-правових актів, серед яких:

- Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод;
- Конвенція про боротьбу з дискримінацією в галузі освіти;
- Конвенція ООН про права дитини (ратифіковано 27 лютого 1991 року);
- Конвенція Ради Європи про захист дітей від сексуальної експлуатації та сексуального насильства (ратифіковано 20 червня 2012 року);
- Закон України «Про освіту»;
- Закон України «Про фахову передвищу освіту»;
- Закон України «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні»;
- Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)»;
- Кодекс України про адміністративні правопорушення;
- «Ліцензійні умови впровадження освітньої діяльності», що затверджені Кабінетом Міністрів України;
- наказ Міністерства освіти і науки України «Деякі питання реагування на випадки булінгу (цькування) та застосування заходів виховного впливу в закладах освіти» від 28.12.2019 р. № 1646;
- наказ Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Плану заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладах освіти» від 26.02.2020 р. № 293;
- спільний наказ Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту, Міністерства внутрішніх справ України від 7 вересня 2009 року № 3131/386 «Про затвердження Інструкції щодо порядку взаємодії структурних підрозділів, відповідальних за реалізацію державної політики щодо попередження насильства в сім'ї, служб у справах дітей, центрі соціальних служб для сім'ї, дітей і молоді та відповідних підрозділів органів внутрішніх справ з питань здійснення заходів із попередження насильства в сім'ї»;
- Лист Міністерства освіти і науки України від 18 травня 2018 року № 1/11- 5480 «Методичні рекомендації щодо запобігання та протидії насильству».

1.2. Основною метою щодо протидії булінгу є виявлення випадків булінгу, вирішення конфліктних ситуацій, визначення шляхів протидії подальшому виникненню випадків булінгу в Коледжі, психологічне, фізичне, економічне забезпечення та підвищення ефективності освітнього процесу в КЗ ЛОР ЛМФК ім. С. П. Людкевича, формування негативного ставлення до булінгу, захист психологічного здоров'я і соціального благополуччя всіх учасників освітнього процесу та працівників Коледжу.

1.3. Основні завдання діяльності щодо запобігання та протидії булінгу (цькуванню) у Коледжі передбачають:

- створення безпечного середовища, вільного від будь-яких проявів насильства та дискримінації;
- ознайомлення учасників освітнього процесу з поняттям «булінг», його видами та проявами;
- навчання конструктивним формам спілкування, поведінкових реакцій, прийняття відмінностей та усвідомлення рівності серед учасників освітнього процесу, формування навичок мирного вирішення конфліктних ситуацій та керування емоційними реакціями;
- формування нетерпимого ставлення здобувачів освітніх послуг до будь-якого прояву насильницьких дій;
- визначення причин та наслідків булінгу (цькування) у разі виявлення його випадків, застосування різних засобів і методів виховного впливу на учасників конфлікту;

1.4. Дія Положення поширюється на усіх осіб, які перебувають з в трудових чи інших договірних відносинах з КЗ ЛОР ЛМФК ім. С. П. Людкевича (наймані працівники, особи, які працюють за договором цивільно-правового характеру, сторони за іншими договорами з КЗ ЛОР ЛМФК ім. С. П. Людкевича, учасники освітнього процесу тощо), та які можуть безпосередньо взаємодіяти з уразливими особами при виконанні своїх трудових обов’язків чи в рамках виконання інших договорів з КЗ ЛОР ЛМФК ім. С. П. Людкевича.

2. ОСНОВНІ ТЕРМІНИ, ОЗНАКИ, ПРОЯВИ ТА ФОРМИ БУЛІНГУ (ЦЬКУВАННЯ)

2.1. Терміни, використані у даному Положенні, вживаються в таких значеннях:

2.1.1. Булінг (цькування) – діяння (дії або бездіяльність) учасників освітнього процесу, які полягають у психологічному, фізичному, економічному, сексуальному насильстві, у тому числі із застосуванням засобів електронних комунікацій, що вчиняються стосовно малолітньої чи неповнолітньої особи та (або) такою особою стосовно інших учасників освітнього процесу, внаслідок чого могла бути чи була заподіяна шкода психічному або фізичному здоров'ю потерпілого. До булінгу в Коледжі належать випадки, які відбуваються безпосередньо в приміщенні закладу освіти та на прилеглих територіях та (або) за межами закладу освіти під час заходів, передбачених освітньою програмою, планом роботи закладу освіти, та інших освітніх заходів, що організовуються за згодою керівника закладу освіти, в тому числі дорогою до закладу.

2.1.2. Сторони булінгу (цькування) – це безпосередні учасники випадку кривдник (булер), потерпілий (жертва булінгу), спостерігачі (за наявності);

2.1.3. Конфлікт – це зіткнення протилежно спрямованих, несумісних одна з одною потреб, інтересів, соціальних установок, планів тощо у свідомості окремої особи, яке виникає в міжособистісних взаємодіях окремих осіб чи груп;

2.1.4. Кривдник (булер) – учасник освітнього процесу, який вчиняє булінг (цькування) щодо іншого учасника освітнього процесу;

2.1.5. Потерпілий (жертва булінгу) – учасник освітнього процесу, щодо якого було вчинено булінг (цькування);

2.1.6. Спостерігачі – свідки та (або) безпосередні очевидці випадку булінгу (цькування);

2.1.7. Наслідок булінгу (цькування) – фізична, психологічна, матеріальна шкода, приниження, страх, тривога, підпорядкування потерпілого інтересам кривдника та/або соціальна ізоляція потерпілого.

2.2. Ознаками булінгу (цькування) є систематичне вчинення учасниками освітнього процесу діянь стосовно малолітньої чи неповнолітньої особи та (або) такою особою стосовно інших учасників освітнього процесу, в тому числі із застосуванням засобів електронних комунікацій, а саме:

- умисне позбавлення їжі, одягу, коштів, документів, іншого майна або можливості користуватися ними, перешкоджання в отриманні освітніх послуг, примушування до праці та інші правопорушення економічного характеру;
- словесні образи, погрози, у тому числі щодо третіх осіб, приниження, переслідування, залякування, інші діяння, спрямовані на обмеження волевиявлення особи;
- будь-яка форма небажаної вербальної, невербальної чи фізичної поведінки сексуального характеру, зокрема принизливі погляди, жести, образливі рухи тіла, прізвиська, образи, жарти, погрози, поширення образливих чуток;
- будь-яка форма небажаної фізичної поведінки, зокрема ляпаси, стусани, штовхання, щипання, шмагання, кусання, завдання ударів;
- інші правопорушення насильницького характеру.

2.3. Форми булінгу (цькування):

2.3.1. Фізичне насильство – умисне штовхання, зачіпання, підніжки, удари, стусани, побої та інші дії, які завдають біль і тілесні ушкодження;

2.3.2. Психологічне насильство – форма насильства, що включає образи, поширення неправдивих чуток, ізоляція, ігнорування, бойкот, відмова від спілкування, погрози, маніпуляція, шантаж тощо;

2.3.3. Економічне насильство – форма насильства, що включає дрібні крадіжки, пошкодження або знищення особистих речей, вимагання грошей, їжі тощо;

2.3.4. Сексуальне насильство – форма насильства, що включає образливі жести, висловлювання, прізвиська, жарти, погрози, поширення чуток, обмацування сексуального (інтимного) характеру, сексуальні домагання тощо;

2.3.5. Кібербулінг – булінг (цькування), який вчиняється із застосуванням засобів електронних комунікацій (фото, відео і аудіо фіксація).

2.4. Прояви, які можуть бути підставами для підозри в наявності випадку булінгу (цькування) учасника освітнього процесу у Коледжі:

- замкнутість, тривожність, страх або, навпаки, демонстрація повної відсутності страху, ризикована, зухвала поведінка;
- неврівноважена поведінка;
- агресивність, напади люті, схильність до руйнації, нищення, насильства;
- різка зміна звичної поведінки;
- уповільнене мислення, знижена здатність до навчання;
- відлюдкуватість, уникнення спілкування;
- ізоляція, виключення з групи, небажання інших учасників освітнього процесу спілкуватися;
- занижена самооцінка, наявність почуття провини;
- поява швидкої втомлюваності, зниженої спроможності до концентрації уваги;

- демонстрація страху перед появою інших учасників освітнього процесу;
- схильність до пропуску занять, заходів, концертів;
- відмова відвідувати заняття з посиланням на погане самопочуття;
- депресивні стани;
- аутоагресія (самоушкодження);
- суїцидальні прояви;
- явні фізичні ушкодження та (або) ознаки поганого самопочуття (нудота, головний біль, кволість тощо);
- намагання приховати травми та обставини їх отримання;
- скарги на біль та (або) погане самопочуття;
- пошкодження чи зникнення особистих речей;
- вимагання особистих речей, їжі, грошей; жести, висловлювання, прізвиська, жарти, погрози, поширення чуток сексуального (інтимного) характеру або інших відомостей, які особа бажає зберегти в таємниці;
- наявність фото-, відео- та аудіоматеріалів фізичних або психологічних знущань, сексуального (інтимного) змісту;
- наявні пошкодження або зникнення майна та (або) особистих речей.

3. СУБ'ЄКТИ ТА ПОРЯДОК РЕАГУВАННЯ НА ВИПАДКИ БУЛІНУ (ЦЬКУВАННЯ)

3.1. Суб'єктами реагування у разі настання випадку булінгу (цькування) в Коледжі (далі - суб'єкти реагування) є директор, заступник директора з навчальної роботи, заступник директора з виховної роботи, завідувач відділення, комісія з розгляду та реагування на випадки булінгу (цькування) (далі - Комісія), які затверджуються наказом директора Коледжу. Суб'єкти реагування на випадки булінгу (цькування) в Коледжі діють в межах повноважень, передбачених законодавством та цим Положенням.

3.2. Підставою для реагування на випадки булінгу (цькуванням) є заява або повідомлення будь-якої особи, яка стала стороною булінгу (цькування) або підозрює про його вчинення стосовно здобувача освіти та (або) такою особою стосовно інших учасників освітнього процесу, або про який отримали достовірну інформацію. Заява або повідомлення може бути подана директору або іншим суб'єктам реагування. Заява (повідомлення) приймається у письмовій формі, в тому числі із застосуванням засобів електронної комунікації за зразком відповідно до додатку 1 даного Положення.

3.3. Суб'єкти реагування у разі отримання заяви або повідомлення про випадок булінгу (цькування):

- ініціюють засідання Комісії не пізніше ніж упродовж трьох робочих днів з дня отримання заяви або повідомлення, здійснює контроль за виконанням рішень Комісії;
- з'ясовують причини, які призвели до випадку булінгу (цькування) та вживає заходів для усунення таких причин;
- невідкладно у строк, що не перевищує однієї доби, повідомляють територіальний орган (підрозділ) Національної поліції України, принаймні одного з батьків або інших законних представників здобувача освіти, яка стала стороною булінгу (цькування).

3.4.Учасники освітнього процесу (здобувачі освіти, працівники), у разі, якщо вони виявлять випадки булінгу (цькування), зобов'язані:

- вжити невідкладних заходів для припинення небезпечного впливу;
- за потреби надати домедичну допомогу та викликати бригаду екстреної (швидкої) медичної допомоги для надання екстреної медичної допомоги;
- звернутись (за потреби) до територіальних органів (підрозділів) Національної поліції України;
- повідомити директора (інших суб'єктів реагування) та принаймні одного з батьків або інших законних представників здобувача освіти.

4. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ КОМІСІЇ ЩОДО ВИПАДКІВ БУЛІНГУ (ЦЬКУВАННЯ) У КОЛЕДЖІ

4.1. Діяльність Комісії здійснюється на принципах законності, дотримання прав і свобод людини, неупередженості, конфіденційності, з дотриманням вимог Законів України «Про інформацію», «Про захист персональних даних».

4.2. Комісія виконує обов'язки на постійній основі. Зміни у складі Комісії затверджуються наказом директора.

4.3. Формою роботи Комісії є засідання. Засідання скликаються за потребою – у разі надходження заяв (повідомлень) про випадки булінгу (цькування). Дату, час і місце проведення засідання визначає голова Комісії. Засідання є правомочним у разі участі в ньому не менше двох третин її складу.

До складу Комісії з розгляду випадків входять:

- голова Комісії (заступник директора з виховної роботи);
- заступник голови Комісії (заступник директора з навчальної роботи);
- секретар Комісії (завідувач відділення);
- члени Комісії (не менше 5 осіб).

До роботи Комісії залучаються учасники освітнього процесу. До участі в засіданні Комісії за згодою залучаються батьки або інші законні представники здобувачів освіти сторін булінгу (цькування), а також можуть залучатися сторони булінгу (цькування).

Комісія у разі розгляду випадку булінгу (цькування):

- з'ясовує причини та наслідки випадку булінгу (цькування);
- вживає заходів для усунення причин булінгу (цькування);
- приймає рішення щодо застосування засобів виховного впливу на кривдника (булера);
- вирішує питання забезпечення психологічної підтримки та можливості захисту потерпілої сторони (жертви) від подальших випадків булінгу (цькування).

4.4. Голова Комісії у разі отримання заяви (повідомлення) про випадок булінгу (цькування):

- скликає засідання Комісії, очолює її роботу та головує на засіданнях;
- визначає перелік питань, що підлягають розгляду;
- визначає функціональні обов'язки членів Комісії, може надавати доручення членам Комісії в межах, передбачених законодавством та посадовими обов'язками;
- інформує особу, від якої поступила заява (повідомлення) про випадок булінгу (цькування) про порядок розгляду заяви (повідомлення) та рішення Комісії;
- доводить до відома учасників освітнього процесу рішення Комісії згідно з протоколом засідання та здійснює контроль за їхнім виконанням;

- у разі відсутності голови Комісії, його обов’язки тимчасово виконує заступник голови Комісії;
- у разі відсутності і голови і заступника Комісії його обов’язки тимчасово виконує один із членів Комісії;
- у разі неможливості заступником директора з навчальної роботи очолювати роботу Комісії на постійній основі, новий голова Комісії призначається наказом директора.

4.5. Секретар Комісії:

- забезпечує підготовку проведення засідань Комісії та матеріалів, що підлягають розгляду на засіданнях Комісії;
- повідомляє членів Комісії, а також заявника та інших заінтересованих осіб про дату, час, місце проведення та порядок денний засідання;
- надає (надсилає) членам Комісії та зазначеним особам необхідні матеріали в електронному або паперовому вигляді;
- веде протокол засідань Комісії;
- здійснює підготовку документації щодо рішень Комісії (проекти рішення, відповіді на запити, листи тощо), які стосуються конкретного випадку булінгу (цькування);
- у разі відсутності секретаря Комісії його обов’язки виконує один із членів Комісії, який обирається колегіально на засіданні Комісії за поданням голови або заступника голови Комісії.

4.6. Члени Комісії:

- знайомляться з матеріалами, що стосуються випадку булінгу (цькування), мають право брати участь у їх перевірці;
- особисто беруть участь у роботі Комісії та виконують доручення голови Комісії (якщо такі є) в межах, передбачених законодавством та посадовими обов’язками;
- зобов’язуються не розголошувати стороннім особам відомості, що стали йому відомі у зв’язку з участю у роботі Комісії, і не використовувати їх у своїх інтересах або інтересах третіх осіб;
- мають право подавати пропозиції щодо порядку денного засідання Комісії, а також висловлювати власну думку (усно або письмово) з питань, що розглядаються;
- беруть участь у голосуванні та прийнятті рішень Комісії.

4.7. Завдання Комісії:

- збір інформації щодо обставин випадку булінгу (цькування), у тому числі пояснень сторін булінгу (цькування), батьків або інших законних представників здобувачів освітнього процесу сторін булінгу (цькування), висновків психолога (за наявності), експертних висновків (за наявності), інформації, збереженої на технічних засобах чи засобах електронної комунікації (Інтернет, соціальні мережі, повідомлення тощо), а також іншої інформації, яка має значення для об’єктивного розгляду заяви;
- розгляд та аналіз зібраних матеріалів, прийняття рішення про наявність/відсутність обставин, що обґрунтовують інформацію, зазначену у заяві.

У разі прийняття рішення про наявність обставин, що обґрунтовують інформацію, зазначену у заяві, тобто, підтверджують випадок булінгу (цькування), Комісія здійснює:

- оцінку потреб сторін булінгу (цькування) в отриманні соціальних та психолого-педагогічних послуг та забезпечення таких послуг;

- визначення причини булінгу (цькування) та необхідних заходів для усунення таких причин;
- визначення заходів виховного впливу щодо сторін булінгу (цькування) у спільноті, де стався випадок булінгу (цькування);
- надання рекомендацій для педагогічних працівників Коледжу щодо доцільних методів здійснення освітнього процесу та інших заходів із здобувачами освіти, їхніми батьками або іншими законними представниками;
- надання рекомендацій для батьків або інших законних представників здобувача освіти, який став стороною булінгу (цькування).

4.8. Рішення з питань, що розглядаються на засіданні Комісії, приймаються шляхом відкритого голосування більшістю голосів від затвердженого складу Комісії. У разі рівного розподілу голосів голос голови Комісії є вирішальним.

4.9. Строк розгляду Комісією заяви або повідомлення про випадок булінгу (цькування) у Коледжі та виконання нею своїх завдань не має перевищувати десяти робочих днів із дня отримання заяви або повідомлення директором.

5. ЗАХОДИ, СПРЯМОВАНІ НА ПРОТИДІЮ БУЛІНГУ (ЦЬКУВАННЮ)

5.1. Діяльність щодо запобігання та протидії булінгу (цькуванню) у Коледжі ґрунтується на принципах недискримінації та рівності, партнерства та підтримки, особистісно-орієнтованого підходу до кожного учасника освітнього процесу, розвитку соціального та емоційного інтелекту учасників освітнього процесу. Така діяльність здійснюється систематично під час освітнього процесу.

5.2. Заходи виховного впливу спрямовані на реалізацію завдань діяльності щодо запобігання та протидії булінгу (цькуванню) та відображаються в плані заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) у Коледжі.

5.3. Заплановані заходи можуть відбуватись у формі зустрічей, бесід, консультацій, лекцій, круглих столів, тренінгів, тематичних заходів, конкурсів, спільних переглядів та обговорень тематичних відеосюжетів, літературних творів, матеріалів ЗМІ, особистого досвіду, запрошення гостей, у формі рольових ігор та інших організаційних формах.

5.4. З метою створення безпечного середовища у Коледжі, до заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню), необхідно включати:

- відеоспостереження за місцями загального користування;
- організацію безпечного користування мережею Інтернет під час освітнього процесу;
- контроль за використанням засобів електронних комунікацій здобувачами освіти під час освітнього процесу;
- розвитку соціального та емоційного інтелекту учасників освітнього процесу, зокрема: розуміння та сприйняття цінності прав та свобод людини, принципів рівності та недискримінації, вміння відстоювати свої права та поважати права інших;
- виховання толерантності, соціальної справедливості, доброчесності, вміння втілювати їх у власні моделі поведінки; формування здатності попереджувати та розв’язувати конфлікти ненасильницьким шляхом тощо.

6. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

6.1. Дане Положення затверджується на засіданні Педагогічної ради Коледжу та вводиться в дію наказом директора Коледжу.

6.2.Зміни та доповнення до даного Положення затверджуються на засіданні Педагогічної ради Коледжу та вводяться в дію наказом директора Коледжу.

6.3.Контроль за виконанням вимог даного Положення несуть посадові особи Коледжу відповідно до функціональних обов’язків.

Додаток 1 до Положення про запобігання та протидію булінгу (цькуванню) у комунальному закладі Львівської обласної ради Львівському музичному фаховому коледжі імені С.П.Людкевича

Директору КЗ ЛОР ЛМФК
ім. С. П. Людкевича
Андрію ОХРІМУ

_____

(ПІП заявника)

_____

(адреса проживання/листування, контактний телефон, e-mail)

ЗАЯВА

Я, (ПІП), повідомляю про випадок булінгу (цькування), учасником/свідком якого я є, що стався _____

_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____

(вказати місце/адресу, дату, час, надати розгорнутий виклад обставин та фактів щодо випадку булінгу (цькування))

З огляду на вищенаведене, прошу терміново вжити заходи щодо протидії булінгу (цькуванню).

(дата) (підпис) (ПІП)

Додаток 2 до Положення про запобігання та протидію булінгу (цькуванню) у комунальному закладі Львівської обласної ради Львівському музичному фаховому коледжі імені С.П.Людкевича

Протокол №

засідання комісії з розгляду та реагування

на випадки булінгу (цькування)

«____»_____ 20___ час ____ год ____ хв

Підстава: _____

(від кого і коли надійшло повідомлення/заява про випадок цькування, стислий зміст повідомлення/заяви)

Присутні:

Члени комісії:

Інші особи (за наявності):

1. **Порядок денний засідання**

2. **Розгляд питань порядку денного засідання**

3. **Рішення комісії:**

- Наявність/відсутність булінгу (цькування) в діях осіб;
- Потреби сторін булінгу (цькування) в соціальних та психолого-педагогічних послугах;
- Заходи для усунення причин булінгу (цькування);
- Рекомендації педагогічним працівникам закладу освіти щодо методів освітнього процесу та інших заходів зі сторонами булінгу (цькування), неповнолітніми особами і їхніми законними представниками;
- Рекомендації для законних представників неповнолітніх осіб, які стали сторонами булінгу (цькування).

Голова комісії _____

Секретар комісії _____

Члени комісії _____

_____

_____

В цьому документі прошито,
пронумеровано, скріплено
підписом та печаткою
11 (одинадцять) аркушів паперу

Директор А. ОХРІМ